

Kundenbedarfsfeld Sach- & Vermögensschutz

Ertragsausfallversicherungen

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de

Ertragsausfallversicherungen

1

FBU – Feuer-
Betriebsunterbrechungs-
versicherung

2

TV-BU – Technische
Betriebsunterbrechungsversic
herung

3

Cyber-BU – Cyber-
Betriebsunterbrechungsversic
herung

Ertragsausfallversicherungen

1

FBU – Feuer-
Betriebsunterbrechungs-
versicherung

2

TV-BU – Technische
Betriebsunterbrechungsversic
herung

3

Cyber-BU – Cyber-
Betriebsunterbrechungsversic
herung

Betriebsunterbrechungsversicherung

Die BU-Versicherung folgt den versicherten Gefahren des Grundschatzes der Versicherung der Sach-Substanzschäden. Ein Feuer ist nach den AFB 2010 somit genauso ein Feuer, wie nach den FBUB 2010.

Anders verhält es sich demgegenüber bei der Art der Schäden und bei der Frage nach der Bemessung der Versicherungssumme und des Versicherungswertes.

Betriebsunterbrechungsversicherung

Schadenbeispiel:

In der Produktionshalle des 1-2-3-Maschinenbaus kommt es zu einem größeren Brandschaden. Die Ermittlung der Brandursache nimmt längere Zeit in Anspruch, danach müssen beim Neubau umfangreiche behördliche Auflagen hinsichtlich Lärm- und Emissionsschutzes eingeplant und umgesetzt werden. Der Betrieb ist für einen Zeitraum von 7 Monaten nicht produktiv.

- Eine solche Beeinträchtigung des Betriebes ist ein Betriebsrisiko, welchem durch eine Vermögensschutzversicherung begegnet werden kann.

Betriebsunterbrechungsversicherung – Kausalkette



versicherte Gefahr

Hat sich die versicherte Gefahr verwirklicht?



Sachschaden

Liegt ein Sachschaden an einer dem Betrieb dienenden Sache vor?



Betriebsunterbrechung

Kam es zu einer Betriebsunterbrechung?



Ertragsausfall

Liegt ein Ertragsausfall vor?

FBU – Feuer Betriebsunterbrechungsversicherung

Wichtige Begriffe 1

Gegenstand der Deckung

- Wird der Betrieb des VN infolge eines Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der VR Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
- Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der VN bis zu dem Zeitpunkt, von dem der Unterbrechungsschaden nicht mehr besteht, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit (HZ) nicht erwirtschaften konnte.

Außergewöhnliche Ereignisse

- Der VR leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse.
- Gleiches gilt für behördlich angeordnete Wiederherstellungs- und Betriebs-beschränkungen.

FBU – Feuer Betriebsunterbrechungsversicherung

Wichtige Begriffe 2

Berücksichtigung wirtschaftlicher Vorteile

- Eine Entschädigung aus der BU-Versicherung **darf nicht zur Bereicherung führen**, nach § 6 Nr. 1b) FBUB 2010 sind wirtschaftliche Vorteile, die dem VN nach Ablauf der HZ entstehen, angemessen zu berücksichtigen.
- Grundsätzlich sind Schadenminderungskosten vom VR zu tragen (§ 83 VVG), sofern der VN hieraus aber nach Ablauf der HZ ein Nutzen entsteht, ist eine entsprechende Kürzung vorzunehmen.

Kapitalmangel

- Steht dem VN zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommenen Sachen. Daten oder Programme **nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung**, fällt dieser „Mangel“ nicht unter den Versicherungsschutz.

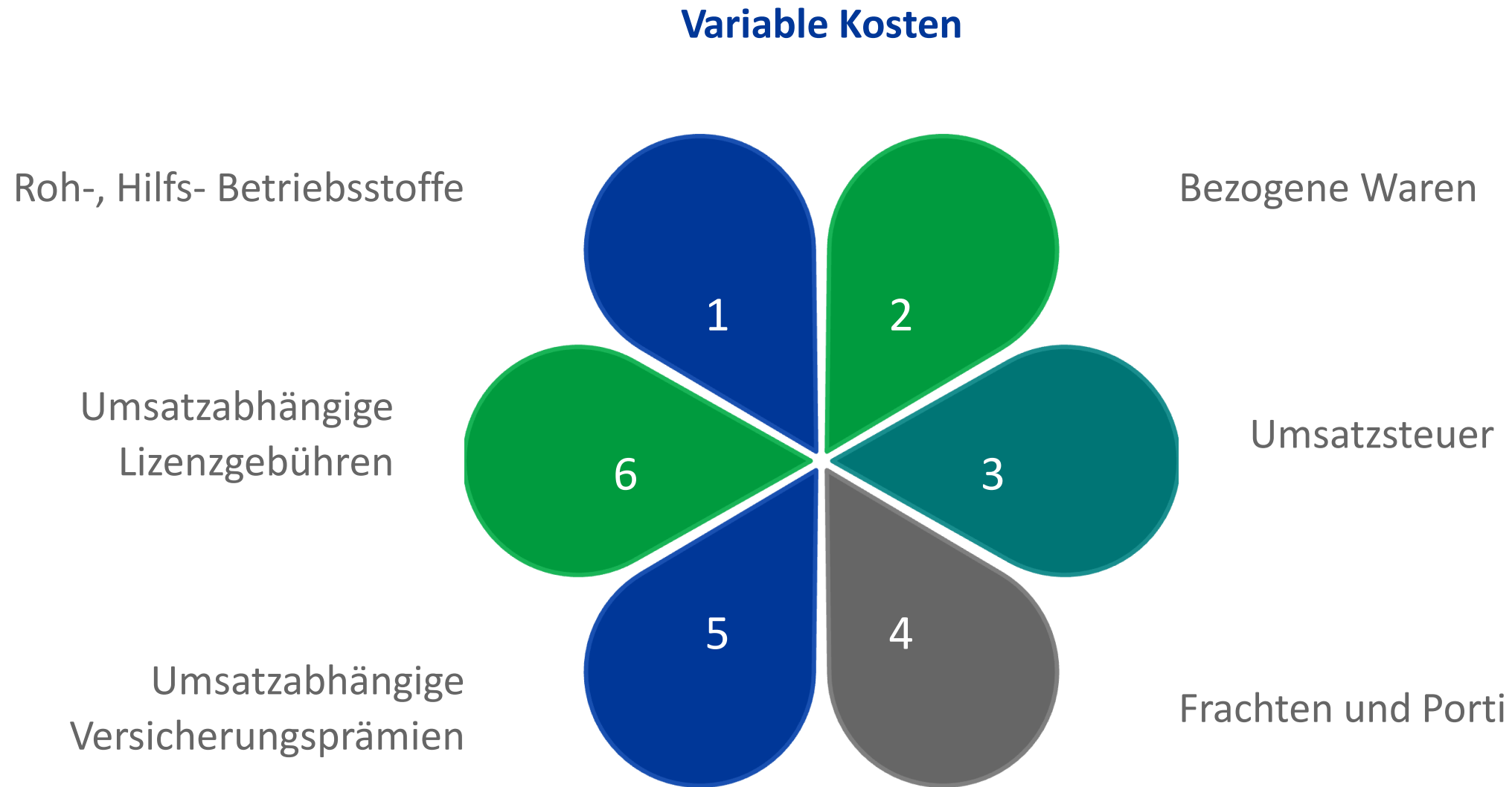
Betriebsgewinn

Versichert sind gemäß § 1 Nr. 2a) FBUB 2010 der **entgangene Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten**. Variable, also **produktionsabhängige Kosten** werden nicht ersetzt.

Der Gewinn kann wie allgemein folgt unterteilt bzw. unterschieden werden:

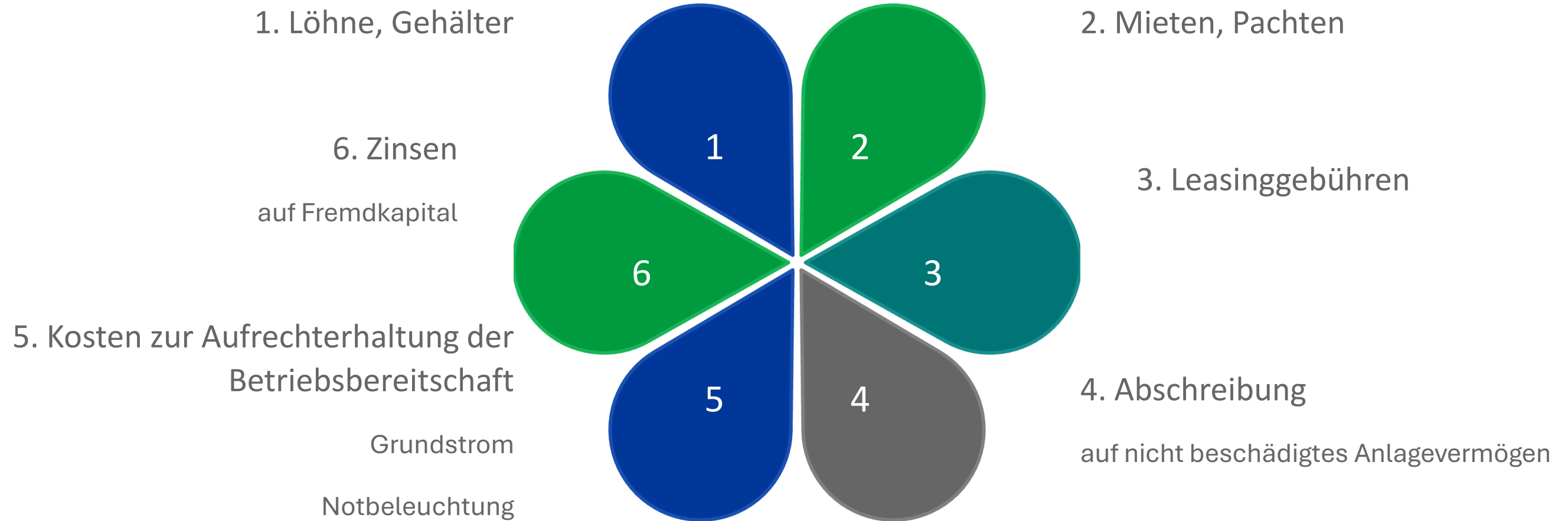
- **Betriebsgewinn (versichert)**: der aus dem normalen Betriebszweck erzielte Gewinn
- **Neutraler Gewinn (auf Antrag)**: regelmäßiger Gewinn aus Nebenbetrieben, wie z.B. der Werkskantine
- **Außerordentlicher Gewinn (nicht versicherbar!)**: nicht regelmäßig erzielter Gewinn, wie Gewinn aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksgeschäften

Nicht versicherte Kosten



Fortlaufende, versicherte Kosten

Versicherte Kosten (Fixkosten)



Haftzeit

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens, die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

Die maximale Dauer eines BU-Schadens hängt also mit der gewählten Haftzeit zusammen.

Klauseln in diesem Zusammenhang:

SK 8105 (10) und

SK 8702 (10).

Bewertungszeitraum

Der **Bewertungszeitraum** bestimmt die zeitlichen Grenzen für die Ermittlung des **Versicherungswertes**. Er umfasst stets eine Zeitspanne von **zwölf Monaten** und wird vom **Ende des Unterbrechungsschadens**, spätestens vom Ende der Haftzeit an zeitlich retrograd ermittelt.

Der Anfang des Bewertungszeitraums wird somit von der Dauer des Unterbrechungsschadens bzw. dem Ablauf der Haftzeit bestimmt.

Sofern eine **Haftzeit von mehr als 12 Monaten**, längstens jedoch von 24 Monaten vereinbart wurde, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate (bei 36 Monaten Haftzeit sind es 36 Monate Bewertungszeitraum).

Übung

Betriebsunterbrechungsversicherung Schadenarten



BU-Schaden



Folgeschaden



Wechselwirkungsschaden



Rückwirkungsschaden
Lieferantenrisiko



Rückwirkungsschaden
Abnehmerisiko

 **Aufgabe:** Diskutieren Sie, was Merkmale der jeweiligen Schadenart sind, und stellen Sie jeweils eine Definition auf!

Deckungserweiterungen

Über folgende Klauseln sind Deckungserweiterungen möglich:

- SK 8106 (10)
- SK 8107 (10)
- SK 8108 (10)

Versicherungssumme Ermittlung

Die Ermittlung der Versicherungssumme ist im Rahmen der BU-Deckung komplexer, als in der Sachsubstanzversicherung.

Die BU-Versicherung ist eine Vollwertversicherung. Der Versicherungswert und somit die Versicherungssumme entsprechen dem Betriebsertrag (GuV). Die Versicherungssumme bestimmt die Höchstentschädigung und wird in der Regel aus allen versicherten Positionen gebildet (pauschal).

Die Ermittlungsmöglichkeiten (Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfahren) bestimmen sich nach § 275 HGB (GuV-Rechnung).

Versicherungssumme Ermittlung

Gesamtkostenverfahren

- Fragestellung: Welche Kosten fallen an?
- Gliederung nach Art der verbrauchten Produktionsfaktoren: Materialaufwand, Löhne und Gehälter, Abschreibungen.

Umsatzkostenverfahren

- Fragestellung: Wo fallen die Kosten an?
- Ausweis der Kosten nach Funktionsbereichen, also Herstellung, Vertrieb, Verwaltung.
- Damit keine Kostenarten-, sondern eine Kostenstellenrechnung.

Bewertungszeitraum und Nachhaftung

Bewertungszeitraum

- Der **Bewertungszeitraum** endet mit dem Zeitpunkt, von dem an der Betriebsausfall-schaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit Ablauf der Haftzeit.
- Die **Ermittlung des Versicherungswerts kann erst erfolgen, wenn der Betrieb wieder läuft**, also nach Beendigung des BU-Schadens.

Nachhaftung

- Der Versicherer **haftet gemäß SK 8502 (10) über die Versicherungssumme hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaftung**; dies gilt nicht für vereinbarte Entschädigungsgrenzen und Erst-Risiko-Summen.
- Das **Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entsprechen**, für überschreitende Versicherungssummen ist nachträglich Prämie nachzuentrichten.

Prämienrückgewähr

Da die Ermittlung der Versicherungssumme in der BU-Versicherung nur näherungsweise erfolgen kann, sehen die Bedingungen eine Prämienrückgewähr (§ 9 FBUB 2010) vor. Eine mögliche Überversicherung wird dadurch ausgeglichen.

Der VN meldet spätestens vier Monate nach Geschäfts-/ Versicherungsjahr die tatsächlichen Werte. Die Rückzahlung beträgt max. ein Drittel der Prämie.

Betriebsunterbrechungsversicherung

MFBU – Mittlere Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung

Ergänzung zur FBU („Groß-BU“) mit vereinfachter Summenermittlung

- Sonderbedingungsmerk [MFBU 2010](#)
- Vereinfachte Summenermittlung über [Rohertrag](#): Umsatz minus Wareneinsatz (einschließlich Fremdleistung)
- Nachhaftung 33 1/3
- Meldung der endgültigen Versicherungssumme innerhalb von 6 Monaten

Betriebsunterbrechungsversicherung

KBU – Einfache / Kleine Betriebsunterbrechungsversicherung

Ertragsausfallschutz als Bestandteil der Inhaltsversicherung

- Zusatzbedingungen [ZKBU 2010](#)
- [Summe der Inhaltsversicherung aus dem Hauptvertrag](#) als Versicherungssumme, ggf.
 - zzgl. Einrichtung oder Vorräte, die durch den Vertrag nicht versichert sind
 - zzgl. Technische Versicherung, z.B. Elektronikversicherung
- [Versicherung auf Erstes Risiko](#); **vereinfachte Lösung!**

Ertragsausfallversicherungen

1 FBU – Feuer-
Betriebsunterbrechungs-
versicherung

2 TV-BU – Technische
Betriebsunterbrechungsversic
herung

3 Cyber-BU – Cyber-
Betriebsunterbrechungsversic
herung

TV-BU – Technische Betriebsunterbrechungsversicherung

Die TV-BU-Versicherungen kommen für den durch einen Sachschaden verursachten Ertragsausfall (Betriebsgewinn und fortlaufende Kosten) oder für die durch den Sachschaden verursachten Mehrkosten in der technischen Versicherung auf.

Jede der TV-Sachschaden-Versicherungen ist prinzipiell durch eine BU- /Mehrkosten-versicherung zu ergänzen. Die BU-Deckungen untereinander unterscheiden sich vor allem im Gegenstand der Versicherung und in der Sachschadendefinition.

- AMBUB 2011 mit Klauseln, z.B. zur ELBU

TV-BU – Technische Betriebsunterbrechungsversicherung

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

Dieser Schaden besteht aus den fortlaufenden Kosten sowie dem Betriebsgewinn, die der VN innerhalb des Unterbrechungsschadens, längstens jedoch innerhalb der vereinbarten Haftzeit nicht erwirtschaftet, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

Versicherungssumme

Ermittlung 1

Die Versicherungssumme kann über verschiedene Methoden ermittelt werden.

1. Rohertrag

Die Ermittlung der Versicherungssumme erfolgt aus dem **Jahresumsatz abzüglich Waren- und Materialeinsatz**. Die Versicherungssumme enthält somit fortlaufende, fixe Kosten und den erwarteten Gewinn. Je Maschine ist eine Ausfallziffer zu ermitteln.

2. nach „klassischer“ Art

Als Versicherungssumme kann die Versicherungssumme einer bestehenden Feuer-BU-Versicherung mit einer Haftzeit von 12 Monaten berücksichtigt werden. Gegebenenfalls kann auch das Formblatt „Summenermittlung nach den FBUB (VdS-Schema)" (Form.-Nr. 1140) verwendet werden. Je Maschine ist eine Ausfallziffer zu ermitteln.

Versicherungssumme

Ermittlung 2

3. Festbeträge je Produktionseinheit

Die Versicherungssumme wird gebildet aus dem Produkt eines fest vereinbarten Festbetrags (Preisfaktor) und der Zahl der Produktions- oder Dienstleistungseinheiten (Mengenfaktor), die der VN in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebs erzeugt hätte.

Beispiel

Versicherungssumme:

Preis je CT-Untersuchung 500 EURO/ Stunde x Anzahl der Produktionseinheiten (z.B. Untersuchungen pro Jahr) ergibt die Jahresversicherungssumme

Versicherungssumme

Ermittlung 3

4. nach Stundensatz

Die Versicherungssumme wird aus dem maximalen Stundensatz einer Maschine (Preisfaktor) multipliziert mit den Arbeitsstunden pro Jahr (Mengenfaktor) gebildet. Der Stundensatz ist der Betrag, den die zu versichernde Maschine maximal an fortlaufenden, fixen Kosten je Stunde Laufzeit verursacht, zzgl. erwartetem Gewinn.

Beispiel

Versicherungssumme:

Stundensatz 500 EURO/ Stunde x 5.200 Stunden pro Jahr (Dreischichtbetrieb, 5-Tage-Woche) ergibt 2.600.000,00 EURO pro Jahr (variabler Kosteneinsatz unberücksichtigt).

Mehrkostenversicherung

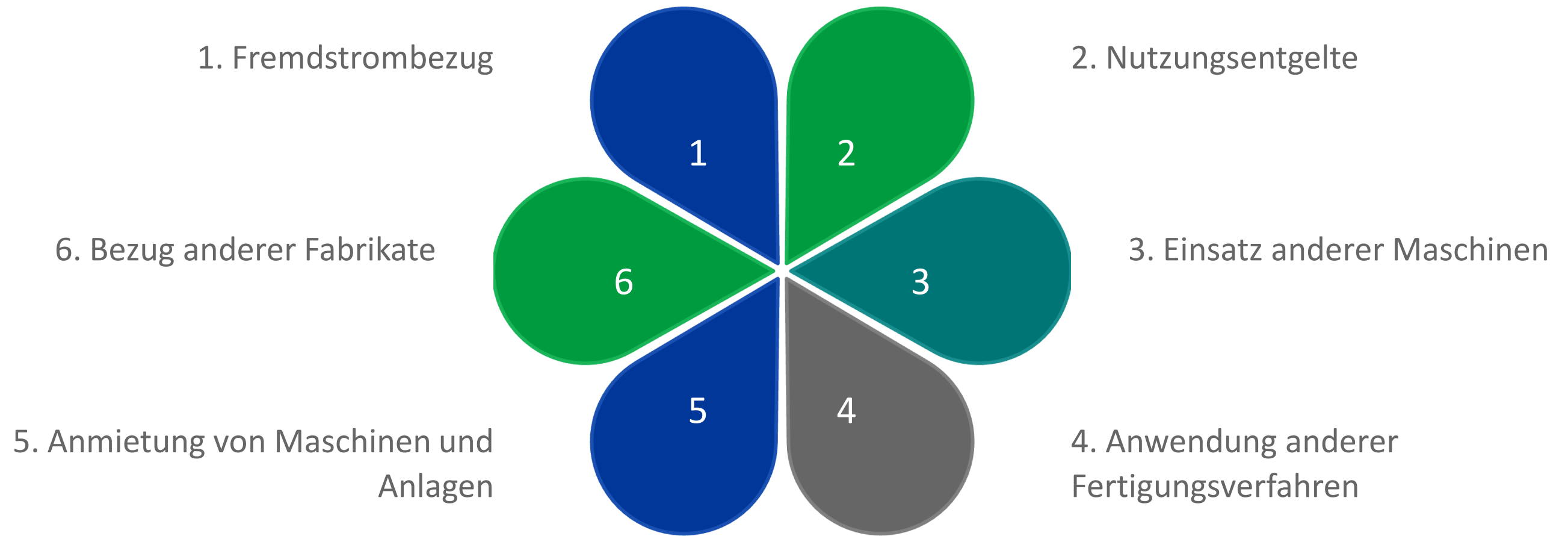
Im Gegensatz zur BU-Versicherung gelten Mehrkosten vereinbart. Mehrkosten sind Kosten, die der VN innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebs abzuwenden oder zu verkürzen.

Versichert werden Mehrkosten, die im Versicherungsschein als zeitabhängige und zeitunabhängige Kosten im Einzelnen bezeichnet sind und jeweils gesondert eine Gruppe bilden.

Die Mehrkosten werden nur ersetzt, soweit ohne ihren Aufwand eine Betriebsunterbrechung infolge eines Sachschadens eingetreten wäre, somit handelt es sich im strengsten Sinne im Schadenminderungskosten.

Mehrkostenversicherung

Arten der Mehrkosten



Ausfall öffentlicher Stromversorgung und Pönale

Ausfall öffentlicher Stromversorgung

- Wird der Betrieb des VN infolge des Ausfalls der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wärme oder Wasser unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der VR Entschädigung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.
- Soweit vereinbart erfolgt auch Ersatz verderblicher Waren.

Pönale: Versicherung von Vertragsstrafen bei Verzug

- Wird die technische Einsatzmöglichkeit des versicherten Montageobjekts (seltener: Bauvorhabens) durch einen Sachschaden verzögert oder beeinträchtigt, leistet der VR Entschädigung für zwischen dem Besteller und dem VN vereinbarte Vertragsstrafen für Terminverzug.

Haftzeit und Ausfallziffer

Die Dauer der Haftzeit wird im Vertrag vereinbart. Als Versicherungssumme wird bei Haftzeiten bis zu 12 Monaten immer die Jahressumme, bei Haftzeiten bis zu 24 Monaten immer die Zweijahressumme vereinbart.

Im Gegensatz zur FBU (versichert gilt dort der gesamte Betrieb), wird in den TV-BU-Versicherungen mit dem Begriff der Ausfallziffer für die Auswahl der versicherten Maschinen als Teil des Betriebs Rechnung getragen.

Die im Vertrag benannte Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Unterbrechungsschadens, der nicht erwirtschaftet wird, wenn die Sache nicht betrieben werden kann.

Schadenminderung und Vorteilsausgleich

Obliegenheiten

- Schadenabwendungs-/ -minderungspflicht des VN.
- Ersatz durch VR erfolgt, insofern die Maßnahmen
- den Umfang der Entschädigungspflicht mindern
- die der VN für geboten halten durfte
- zumutbare Weisungen des VR befolgt wurden.

Vorteilsausgleich

- Die Aufwendung von Schadenminderungs-kosten führt in manchen Fällen dazu, dass der VN einen Nutzen auch über die vereinbarte Haftzeit hinaus hat.
- Entschädigt wird nur der Anteil, der der Nutzung während der Haftzeit entspricht.

Nachhaltigkeit

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, innovative Technologien sowie veränderte Produktionsprinzipien sind essenziell, um nachhaltig zu wirtschaften. Versicherer unterstützen diese Entwicklungen, indem sie Versicherungsschutz für innovative Verfahren und Risikotechnologien entwickeln, sowie **langjährige Erfahrung in der Schadensprävention** einbringen und somit Ressourcen durch vermeidbare Schäden schonen. Für die Installation und den Betrieb von Maschinen, aber auch Photovoltaik-Anlagen, Biogas und Energiespeichern sollten weiterhin **hohe Sicherheitsstandards** gelten, gerade beim Brand- und Umweltschutz.

Nachhaltigkeit

Versicherungsprodukte sollten daher immer auch in ihren ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen überprüft werden.

Dies kann u.a. umgesetzt werden in:

- versicherte Mehrkosten für nachhaltiges Verhalten
- versicherte Mehrkosten für umweltfreundliche Maßnahmen (z.B. unbedenkliche Baustoffe, Wärmedämmungen)
- versicherte Mehrkosten oder Preisdifferenzen für ökologische und umweltfreundliche Geräte in der Wiederbeschaffung
 - „Reparatur statt Neukauf“
 - „build back better“ Leitprinzip

Ertragsausfallversicherungen

1

FBU – Feuer-
Betriebsunterbrechungs-
versicherung

2

TV-BU – Technische
Betriebsunterbrechungsversic
herung

3

Cyber-BU – Cyber-
Betriebsunterbrechungsversic
herung

TV-BU – Technische Betriebsunterbrechungsversicherung

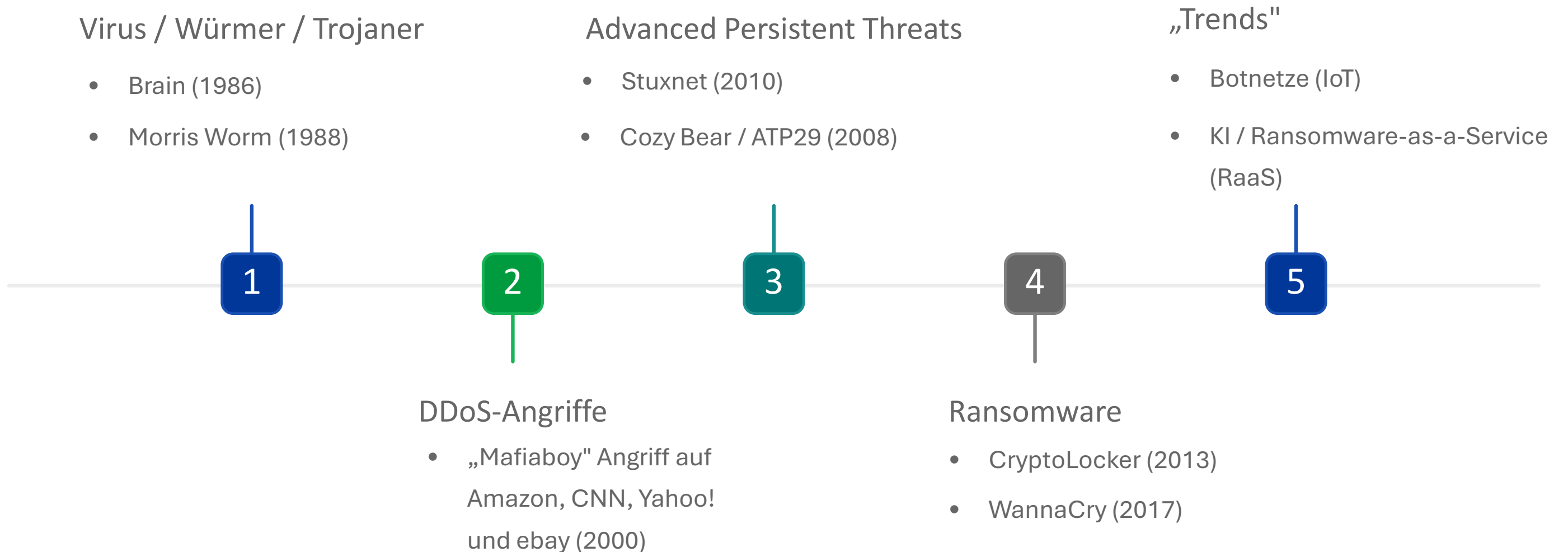
Gegenstand des Versicherungsschutzes

Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden.

Dieser Schaden besteht aus den fortlaufenden Kosten sowie dem Betriebsgewinn, die der VN innerhalb des Unterbrechungsschadens, längstens jedoch innerhalb der vereinbarten Haftzeit nicht erwirtschaftet, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

Cyber-Betriebsunterbrechungsversicherung

Überblick Malware



Cyber-BU – Cyber-Betriebsunterbrechungsversicherung

Eine Betriebsunterbrechung liegt vor, wenn infolge der Informationssicherheitsverletzung elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme des Versicherungsnehmers nicht zur Verfügung stehen oder nicht die übliche Leistung erbringen und daraus ein Unterbrechungsschaden entsteht.

Der Unterbrechungsschaden sind der Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten, die im Zeitraum der Betriebsunterbrechung, längstens jedoch der Haftzeit durch VN nicht erwirtschaftet werden können.

Cyber-BU – Cyber-Betriebsunterbrechungsversicherung

Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert sind Schäden aufgrund einer Betriebsunterbrechung durch eine Informationssicherheits-verletzung.

Zudem besteht Versicherungsschutz, wenn VN ein Dienstleistungsunternehmen (z.B. [Hoster oder Cloud-Anbieter](#)) beauftragt haben und dieses für die Betriebsunterbrechung verantwortlich ist.

Optional besteht Versicherungsschutz für den Ertragsausfallschaden aufgrund von unvorhergesehenen und unbeabsichtigten [Ausfällen von IT-Systemen](#) vor Ort ([technische Probleme / On-Premise-Ausfall](#)).

Versicherungssumme und Selbstbehalt

Der Versicherer leistet **Entschädigung in Höhe** des im Versicherungsschein genannten

- **Tagessatzes** oder
- **Versicherungssumme für fortlaufende Kosten und Gewinn** oder/und
- **Mehrkosten**

solange ein Unterbrechungsschaden vorliegt.

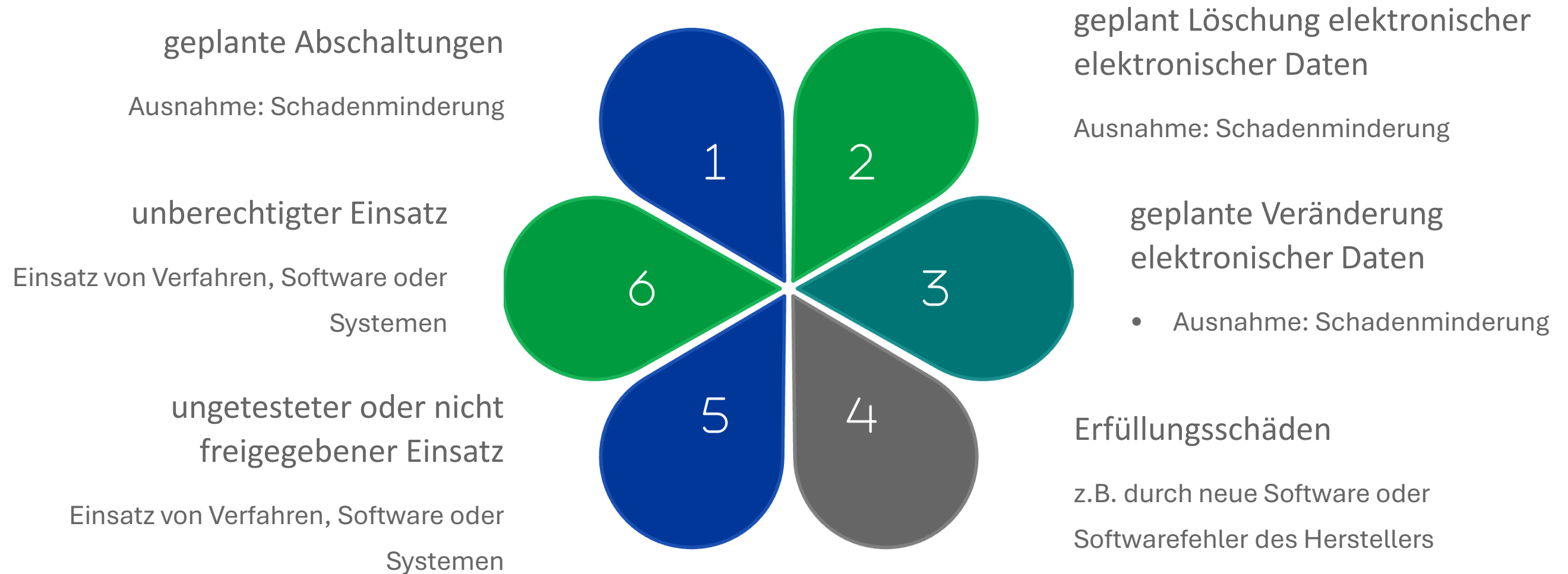
Für den im Versicherungsschein **vereinbarten Zeitraum der zeitlichen Selbstbeteiligung (Zeitfranchise: Stunden / Tage)** hat der Versicherungsnehmer **keinen Anspruch auf den Tagessatz oder anderer Art der Entschädigung.**

Begrenzung der Entschädigung

Der Versicherer leistet **keine Entschädigung**, soweit die Dauer des Unterbrechungsschadens verlängert wird durch:

- außergewöhnliche, während der Unterbrechung hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge der Informationssicherheitsverletzung nicht gerechnet werden muss
- behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen
- fehlende finanzielle Mittel
- anlässlich der Informationssicherheitsverletzung vorgenommenen Veränderungen oder Verbesserungen
- einen Sach- oder Personenschaden

Nicht versicherte Schäden



TEST

Übungsaufgabe – Prüfungssimulation

Zur **Vorbereitung auf die Prüfung** ist das **Einüben der Methodik zur Beantwortung von Fragen** unerlässlich; überlegen Sie sich daher bitte **eigenständig** eine Antwort zu folgender Frage und notieren Sie sich Ihren individuellen Lösungsvorschlag (**Zeitvorgabe: 15 Minuten**).

Eine Phishing-Mail mit einem Trojaner befällt die Office-IT Ihres Kunden (Maschinenbauer). Der Trojaner greift über eine Schnittstelle auf die Produktions-IT zu, verschlüsselt diese und legt das gesamte Firmennetzwerk lahm. Bis zur Wiederherstellung der IT-Systeme steht die Produktion für 10 Tage still. Um die vertraglich vereinbarten Auftragsfristen einzuhalten, müssen nach dem Vorfall Zusatzschichten eingeplant werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. EUR 180.000.

 **Aufgabe:** Erläutern Sie, ob die Kosten für die Zusatzschichten und begründen Sie Ihre Antwort.

Thank
you!

Herzlichen Dank
fürs Zuhören
und
Mitmachen!